

「學術倫理規範」之研究*

陳清秀**

目次

壹、問題之提出	陸、學術倫理規範之內容
貳、學術倫理之意義及其規範之 必要性	柒、學術倫理規範應朝向「興 利」方向規範
參、學術倫理規範之性質	捌、法學界之學術倫理規範之特 殊性
肆、憲法上學術研究自由與學術 倫理規範	玖、結語
伍、學術倫理規範之核心價值	

* 本文原發表於107年12月15日吳庚教授逝世週年紀念學術研討會，並酌作修正後，刊登於植根雜誌，35卷8期/9期，108年8月/9月。本文以上述文章為基礎，重新修正補充，以感念吳庚老師對於行政法學界之鉅大貢獻。非常感謝吳庚大法官生前指導與教誨，提攜後進，不遺餘力，令人由衷感佩與懷念。學生陳清秀感恩。

〔責任校對：陳怡瑾〕。

** 東吳大學法學院暨法律學系教授。

穩定網址：<http://publication.ias.sinica.edu.tw/21511102.pdf>。



壹、問題之提出

學術研究要追求真理，提高學術知識，原本應該自主管理，自我要求對於自己以及他人均應「誠實」(Ehrlichkeit)對待，才能「求真」獲得真理。學術研究既然要追求「真理」之大道，而「道法自然」，終極統一(同一)，真理應以符合事務之自然法則為尚，而自然法則之道理(例如自然法思想)應具有超越時空與國界區域之永恆性與普遍性，因此法律學者之研究，經常殊途而同歸，所述雖異，其理相同。

故劉勰在「文心雕龍」之「論說」章中表示：「原夫論之為體，所以辨正然否，窮于有數，究于無形，鑽堅求通，鈎深取極；乃百慮之筌蹄，萬事之權衡也。故其義貴圓通，辭忌枝碎，必使心與理合，彌縫莫見其隙，辭共心密，敵人不知所乘，斯其要也。是以論如析薪，貴能破理。斤利者越理而橫斷；辭辨者反義而取通：覽文雖巧，而檢跡知妄。唯君子能通天下之志，安可以曲論哉？若夫注解為詞，解散論體，雜文雖異，總會是同。若秦延君之註堯典，十餘萬字，朱普之解尚書，三十萬言；所以通人惡煩，羞學章句。若毛公之訓詩，安國之傳書，鄭君之釋禮，王弼之解易，要約明暢，可為式矣。」主張論說以破理(解析事理)為要。而事理既然同一，則法律社會科學之學術研究成果，極可能大同而小異，因此，容易陷入「天下文章一般抄」的「思想觀念繼受」情境中，此為自然事理統一之必然結果。

尤其我國法律文化相對落後，法律制度經常需要大量參考西方法律制度，而產生西方「法律移植與繼受」之情形，在詮釋相關法律條文之意義及其適用範圍時，必須大量借重外國法學說研究成果以及判例實務見解，導致大量繼受「外國法思想觀念」之情形，亦即實質上「大量抄襲」西方法學思想觀念，以提升我國法學文化水準，是否因此構成違反學術倫理規範所稱「抄襲」，即變得相當複

雜。如認為抄襲，則反而讓我國「法學文化沙漠化」，無法促進人類社會福祉，而違反公共利益。

因此，學術倫理規範一方面應當引導良好的學術實踐，以共同致力於「闡明事理」發揚倫理道德為要，而非標新立異，傳播「強詞奪理」之異端邪說為上，另一方面也要尊重前人研究成果，在追求真理之過程中，預防學術上不誠信的行為（wissenschaftliches Fehlverhalten; scientific misconduct）發生，導致無法獲得「真善美」的研究成果。

貳、學術倫理之意義及其規範之必要性

學術倫理中之所謂「倫理」，依據康熙國語辭典的解釋，「倫理」（Ethics; Ethik）乃是「人倫道德的常理」¹以及「事物的條理」²。所謂「道德」（morals）乃是「人類共同生活時，行為舉止應合宜的規範與準則」。³易經·說卦：「和順於道德，而理於義，窮理盡性，以至於命。」表示道德為人類共同生活的行為準則，並以義理為基礎。亦即道德，指衡量行為正當的觀念標準。一個社會一般有社會公認的道德規範。只涉及個人、個人之間、家庭等的私人關係的道德，稱為私德（個人的道德）；涉及社會公共部分的道

1 禮記·樂記：「凡音者，生於人心者也；樂者，通倫理者也。」（諸子百家中國哲學書電子化計劃，<https://ctext.org/liji/yue-ji/zh>。）（最後瀏覽日：2020年11月12日）。淮南子·要略：「經古今之道，治倫理之序。」（諸子百家中國哲學書電子化計劃，<https://ctext.org/huainanzi/yao-lve/zh>）（最後瀏覽日：2020年11月12日）。

2 朱子語類·卷十一·讀書法下：「讀史當觀大倫理、大機會、大治亂得失。」（諸子百家中國哲學書電子化計劃，<https://ctext.org/zhuzi-yulei/11/zh>）（最後瀏覽日：2020年11月12日）。

3 康熙字典有關道德之解釋，<http://www.zdic.net/c/3/31/76875.htm>（最後瀏覽日：2018年7月8日），粗體字為本文所強調。

德，稱為社會公德（社會道德）⁴。

老子道德經表示：「道生之，德畜之，物形之，勢成之。是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊，德之貴，夫莫之命而常自然。」其中「道」(Tao or Dao)，乃是天地萬物的演化運行機制或自然法則⁵，亦即為自然運行與人世共通的真理。老子道德經即謂：「人法地，地法天，天法道，道法自然」。所謂「德」，「凡言德者，善美，正大，光明，純懿之稱也」⁶。亦即「德」是指人世的德性、品行、王道，德的本意實為遵循道的規律來自身發展變化的事物。「道德」二字連用始於荀子《勸學》篇：「故學至乎禮而止矣，夫是之謂道德之極」⁷。

倫理作為哲學的學科，其任務是建立人類行為之「善」與「惡」的標準，以及對於其行為的動機與後果進行評價。倫理的目標，是探討發展一般有效的規範與價值觀（allgemeingültigen Normen und Werten）⁸。在社會上實際上存在而不屬於法規的規範，亦即道德的倫理規範，與法規一樣共同具有倫理的正當性。

因此，學術倫理之要由於近年來發生部分學術倫理不當事件，卻也令人擔心學術界不誠信的案例，此不僅基本上抵觸了學術工作之基本原則以及其工作本質，而且對於學術本身也帶來危險，其因此可能導致社會大眾對於學術科學喪失信心，而且也可能破壞學者

4 維基百科有關道德之介紹，<https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%81%93%E5%BE%B7&oldid=62823986>（最後瀏覽日：2018年7月8日）。

5 維基百科有關道之介紹，<https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%81%93&oldid=62463644>（最後瀏覽日：2018年7月8日）。

6 康熙字典有關德之解釋，<http://www.zdic.net/z/19/kx/5FB7.htm>（最後瀏覽日：2018年7月8日）。

7 維基百科有關道德之介紹，<https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%81%93%E5%BE%B7&oldid=62823986>（最後瀏覽日：2018年7月8日）。

8 維基百科有關道德之介紹，<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ethik&oldid=205551826>（最後瀏覽日：2018年7月8日）。

間的信賴基礎，因此，學術界如果不講求誠信，則學術工作不可能成功⁹。

一、學術倫理規範之必要性

有關學術研究過程中，應注意遵守哪些行為準則，才符合學術追求真、善、美的要求，避免有不當傷害學術研究的精神，應有明確的規範，讓相關從事研究人員可以遵循，以避免誤蹈倫理規範的界限，構成不當的行為（Fehlverhalten）。因此，從法治國家要求法律秩序的明確性、可預測性原則以及法的安定性原則觀點，要求應明確列舉學術研究一種應遵守的倫理規範以及違反學術倫理的不當行為要件類型，以及有關當事人之程序上權利（Verfahrensrechte der beteiligten Personen）保障。

由於各學術研究領域之學術研究之功能任務不同，研究方法與取向亦有差異，因此，學術倫理的規範在不同領域應有其事物本質合理性所導出之差異，以符合各個學科領域之研究需求以及研究目的。科技部對學術倫理的聲明（民國103年10月20日修訂）第2項也強調：「學術倫理落實至具體行為時，難免仍有不明確的地帶，需要學術社群自主性地規範，正向說明如何方為好的研究行為、如何避免不當的研究行為。本部公告學術倫理的基本原則，但也尊重各領域的差異，並鼓勵各領域建立進一步的規範，予以公告及宣導。」似乎強調其所發布之「研究人員學術倫理規範」，屬於一般普通法之「基本原則」性質，各個學科領域得就其領域之特殊性，為進一步具體規範。

9 *Deutsche Forschungsgemeinschaft, Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, Proposals for Safeguarding Good Scientific Practice*, 2013, ergänzte Aufl., S. 8, online verfügbar unter https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungennahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_1310.pdf（最後瀏覽日：2019年9月21日）。（以下亦同）。

參、學術倫理規範之性質

一、自律規範性質

科技部對學術倫理的聲明（103年10月20日修訂）第1點強調學術倫理的重要性：「學術倫理為學術社群對學術研究行為之『自律規範』，其基本原則為誠實、負責、公正。只有在此基礎上，學術研究才能合宜有效進行，並獲得社會的信賴與支持¹⁰。」將學術倫理規範性質定位為「自律規範」或「公共道德規範」之性質。

二、研究補助領域之倫理規範：部分法領域之內部規範（行政規則）性質

又科技部也訂定「科技部對研究人員學術倫理規範」（102年2月25日臺會綜二字第1020011018C號函訂頒，106年11月13日科部誠字第1060079934號函修正），以供研究人員遵守，由於其以「行政規則」方式訂定，依據行政程序法第161條規定：「有效下達之行政規則，具有拘束訂定機關、其下級機關及屬官之效力。」只有拘束內部效力。依據科技部對學術倫理的聲明第3點亦規定：「本部依職掌只適合處理學術倫理；涉及一般生活或工作倫理之行為不應由本部涉入管理。此外，只有當違反學術倫理之行為嚴重影響公權力執行（例如本部的研究補助獎助，大學的教職聘任升等）之公平性時，公權力才會介入。在行政面，因為本部能做的行政處分，只及於本部的獎補助事項，故本部只處理與本部獎補助有關的學術倫理行為。」故其拘束力範圍，僅及於科技部獎補助事項之法律領域，而並非對於全國學術界之學術研究人員具有法律上拘束力之「外部法規範」。

10 科技部關於學術研究、專題研究計畫專區「學術倫理」網站資料，https://www.most.gov.tw/folksonomy/list?subSite=&l=ch&menu_id=7e00ab5c-80ad-4115-b76f-6668b8ec5a7c&view_mode=listView（最後瀏覽日：2018年7月8日）。

三、教育領域之倫理規範：行政規則

教育部於民國106年5月31日訂定發布「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，「適用於專科以上學校學生及教師之學術倫理案件。」（本原則第二點），適用範圍較廣，及於教育領域。然而其以「處理原則」之行政規則位階訂定，依法只有拘束機關本身及所屬各機關與公務員之內部拘束力，但其規範意旨，應是要求對於全國「學生或教師之學術成果」進行外部法規範拘束之法規，且其亦訂定相關違規處罰之罰則，包括：

- （1）書面告誡。
- （2）撤銷或廢止本部委員資格、撤銷或廢止相關獎項，並追回部分或全部補助費用、獎勵（費）。
- （3）一定期間或終身停止擔任本部委員、申請及執行本部計畫、申請及領取補助費用、獎勵（費）。
- （4）參加一定時間之學術倫理相關課程，並取得證明（本原則第10點第2項）。

以上措施課予學生或教師相關義務或不利處分效果事項，依據法律保留之重要性理論（司法院釋字第443號解釋）應有法律或法律授權之規範依據。此當係法制不備前之便宜措施，未來仍應提升規範位階，以取得法規之「法源」地位。

肆、憲法上學術研究自由與學術倫理規範

憲法保障學術、研究及教學自由，其中學術自由即從事發現、闡釋與傳布知識的自由，亦即學術是有計劃的嚴謹的嘗試探究真理之活動，研究是以條理分明、可以驗證的方法，以獲取知識的活

動。故學術自由是泛指所有的追求知識、真理的精神活動¹¹。學術自由包括研究發表之自由，此一外部精神活動之自由，亦屬於表現自由之一種¹²。有關學問上之真理，應就個別的學術領域，依據可以被接受的、合理的程序及方法，對於理論或假設之正確性（或無誤）可否加以證明而定，而不是按照全體社會之多數決定之。學術自由在探求真理的意義（所謂真理不僅包括事實之認識，也包括思想及意見領域）下，必須要求學術之自律性，亦即應確保就個別的學術領域，依據可以被接受的、合理的程序及方法進行真理之探討，並應防止政治介入或干預學術活動。在學習成績評量以及教師甄選或評價基準上，仍可依據其「所持見解」（例如主張廢止罪刑法定主義之見解）進行專業素養之評估。因此在專業領域，仍有其內部規律¹³。

在研究涉及外部活動，例如使用政府機關提供之資訊，也應注意保守公務秘密、第三人之隱私權或營業秘密等¹⁴。在實際市場調查中採訪資訊如涉及當事人之隱私權事項，或在實驗所使用之藥劑或微生物等，而可能影響其他人之隱私權、生命或健康時，則應受法律上之必要限制，並無絕對之自由。又有關生命科學等之尖端科技之研究，例如器官移植、幹細胞研究等，也應符合人性尊嚴之維持、人類生命以及身體之安全之確保以及社會秩序之維持¹⁵。

就人工智慧的研究發展而言，有認為「人工智慧無論如何了不

11 法治斌、董保城，憲法新論，6版，頁232（2014年）。

12 芦部信喜、高橋和之，憲法，4版，頁160（2007年）。

13 長谷部恭男，憲法，3版，頁234（2007年）。

14 稅捐稽徵法第33條第2項：「稅捐稽徵機關對其他政府機關、學校與教研人員、學術研究機構與研究人員、民意機關與民意代表等為統計、教學、研究與監督目的而供應資料，並不洩漏納稅義務人之姓名或名稱，且符合政府資訊公開法規定者，不受前項之限制。」亦即得為統計、教學、研究與監督目的，而供應不涉及個別納稅人資訊之一般性課稅資料。

15 參見日本「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律（平成12年法律第146号）」。渋谷秀樹，憲法，3版，頁439（2017年）。

起，都必須遵守一條規則：按照人類的意志去工作。因此，在研究人工智慧的同時，科學家及工程師們務必要考慮相關的倫理問題。」我們必須要找到「掌控風險的工具」。因為「人工智慧也有可能是人類文明史的終結，除非我們學會如何避免危險。」人工智慧一旦脫離束縛，以不斷加速的狀態重新設計自身。人類由於受到漫長的生物進化的限制，無法與之競爭，將被取代，或者很可能被它毀滅¹⁶。

此外，在政府給予研究補助時，雖然無法依據客觀的基準，判斷研究內容之優劣，但仍應依據其審查、判定主體之構造以及許可補助之決定程序有無瑕疵，據以判斷其合法性¹⁷。

伍、學術倫理規範之核心價值

學術研究應注重其學術之品質以及在倫理上可以被接受。包括誠實、公正、客觀、公開、值得信賴以及尊重他人。

一、防弊：維持研究誠信秩序

科技部所發布對研究人員學術倫理規範，其規範內容包括研究上的不當行為類型（第2點）、研究資料或數據的蒐集與分析（第3點）、研究紀錄的完整保存（第4點）、研究資料與結果的公開與共享（第5點）、註明他人的貢獻（第6點）、自我抄襲之制約（第7點）、一稿多投之避免（第8點）、共同著作之列名原則及責任（第9點）。以上規範內容，多屬於研究過程之「程序規範之程序正義」問題，對於不當研究行為進行規範。

16 「霍金嚴肅提醒「人工智慧倫理」！否則人類文明史恐終結」，奧秘網，2017年4月29日，<https://aomiwang.com/node/6474>（最後瀏覽日：2018年9月30日）。

17 洪谷秀樹（註15），頁439。

由於學術研究成果之發表，目的在於「知識傳遞與交流」，而不是「個人名譽與地位之追求與累積」，如果學術出版涉及剽竊或抄襲，該檢討者不是下游的不良研究行為，而是上游的有關研究人員之評價制度之合理性¹⁸。因此有關學術研究之不良行為之倫理規範，其範圍應採取低密度之寬鬆管制方式。以美國為例，其對於不當研究行為類型，採取限縮解釋，僅限於虛構、造假或抄襲三種，其他模糊地帶，交由其他法規或等待類型成熟再行處理¹⁹。

二、興利：符合國家社會需要，增進人類福祉

(一) 學術研究應有倫理取向

德國大學協會指出學術是為「服務人類」而存在，沒有「倫理取向」的研究，即不是學術。全球經濟危機及金融危機可謂是科學教育之失敗，因其喪失道德根基。因此在各個學科領域與學科歷史有關聯之倫理，應構成各大學必修學科教育之一環²⁰。以法學領域之研究而言，法學的倫理，除「法律倫理學」之外，應導入自然法的思想，以使法規範之內容以及法律之解釋適用，符合事物本質之倫理法則²¹。

德國哲學家費希特在「論學者的使命」中表示「學者的使命，主要是為社會服務。——學者特別擔負的一個職責：優先的、充分的、發展他本身的社會才能、敏感性及傳授技能。學者不僅應該熟悉自己學科領域中在他之前已經有的知識，並不斷研究新東西，從

18 陳淳文，法國與瑞士學術倫理規範之研究，收於：湯德宗主持，「學術倫理規範之研究」，國科會委託研究（計畫編號：NSC 94-2420-H-001-022），頁184（2007年）。

19 廖元豪，美國學術倫理規範之研究，收於：湯德宗主持，「學術倫理規範之研究」，國科會委託研究（計畫編號：NSC 94-2420-H-001-022），頁160（2007年）。

20 Deutscher Hochschulverband (2010), Wissenschaft und Ethik, online verfügbar unter <https://www.hochschulverband.de/779.html>（最後瀏覽日：2020年11月12日）。

21 陳清秀，法理學，3版，頁75（2020年）。

而保持敏感性隨時充實新知，並防止對於別人的意見及敘述方法完全封閉的傾向，才能不斷提升自己的學識。」²²「學者現在應當把自己為社會而獲得的知識，真正用於造福社會。」²³「學者階層的真正使命：高度注視人類一般的實際發展進程，並經常促進這種發展進程。」²⁴「學者不應將人類引入迷途，而應將提高整個人類道德風尚，作為學者在社會中全部工作的最終目標。」²⁵

（二）重視「實體正義」之追求，遵守固有的倫理原則

有關學術倫理規範之核心價值，也應重視「實體正義」之追求，對於研究人員之神聖任務使命，進行提示，以顯示其核心價值與指導原則理念。德國大學協會之學術倫理規範即指出：「科學的相關性及聲譽，在很大程度上取決於對科學固有的倫理原則的遵守。」²⁶以法學領域為例，例如憲法上基本人權之保障、罪刑法定主義、無罪推定原則、租稅法律主義以及量能課稅原則等基本憲法上價值理念，屬於各個法學領域之固有的倫理原則，應予以遵守，不可拋棄。此即當代法律哲學領域之價值法學理論以及自然法學思想所強調者。

（三）研究結果的衝擊影響評估

德國大學協會之學術倫理規範另指出：「不論法律框架及政治要求如何，每位學者都有職業道德責任，他必須自己決定職業道德責任的內容及範圍。這也適用於研究結果的衝擊影響評估（Folgenabschätzung von Forschungsergebnissen）。學者固然無法事先預測其研究可能產生之所有的後果，也無法始終可靠的評估其專業

22 Johann Gottlieb Fichte著，梁志學、沈真譯，論學者的使命、人的使命，頁43（2009年）。

23 Johann Gottlieb Fichte著，梁志學、沈真譯（註22），頁44。

24 Johann Gottlieb Fichte著，梁志學、沈真譯（註22），頁41。

25 Johann Gottlieb Fichte著，梁志學、沈真譯（註22），頁45。

26 參見Deutscher Hochschulverband (Fn. 20).

活動的所有後果。但是，學者有義務始終探討此類問題，並作為國家及社會之公民及學者，有義務對其觀點負責。而不能將此一責任丟給國家及社會。²⁷」以法學研究為例，其研究結論所採取之法律見解觀點，應注意避免危害國家社會或人民正當權益，而應有利於國家社會之良善發展，增進人民福祉。

科技部對研究人員學術倫理規範²⁸第1點規定研究人員的基本態度：「研究人員應確保研究過程中（包含研究構想、執行、成果呈現）的誠實、負責、專業、客觀、嚴謹、公正，並尊重被研究對象，避免利益衝突。」也將「誠實」、「負責」、「專業」、「客觀」、「嚴謹」、「公正」、「尊重」以及「利益衝突之迴避」列為核心價值。

（四）增進人類福祉

學術倫理規範之建立目的，不僅在於「防弊」，也更應著重在「興利」。如何積極發揮研究人員以及大學等學術研究機構的角色任務，對於國家社會乃至於全體人類作出更大貢獻，應是更為神聖之使命。因此，學術倫理規範，應具備「目標導向」、「結果導向」之內涵，至少應有下述三項目標²⁹：

1. 貢獻於社會之安全與安寧。
2. 貢獻於人類之健康與福祉。以及
3. 貢獻於地球環境之永續性。

27 參見Deutscher Hochschulverband (Fn. 20).

28 科技部106年11月13日科部誠字第1060079934號函修正，科技部網站，https://www.most.gov.tw/folksonomy/list?subSite=&l=ch&menu_id=7e00ab5c-80ad-4115-b76f-6668b8ec5a7c&view_mode=listView（最後瀏覽日：2018年8月20日）。

29 參見日本學術會議，科學者の行動規範，改正版，第1點（2013年），<http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-s168-1.pdf>（最後瀏覽日：2020年11月17日）。

因此，學術界研究方向及主題內容，應注意「配合社會的期待之研究」，針對社會上迫切需要解決之問題進行研究，才能福國利民。本於學術專業知識，提供行政、立法及司法機關相關諮詢意見，協助政府治理，解決國家社會所面臨之各項問題，以建設國家³⁰。日本科學者之行為規範第4點即明定：「科學者有責任回應社會期待有關真理之闡明以及完成各種任務的期望。經常自覺意識到在為研究環境的整備發展及研究的實施而提供研究資金使用之際，存在如此廣泛的社會期望。」例如學者如果過度讚揚市民不服從或抵抗權之理論觀念³¹，容易導致人民喪失守法觀念，社會秩序失控之後果。

（五）不濫用權威

又學術倫理也包括「學者與社會」之互動關係，學術界學者專家如何在社會上扮演角色？就此日本學術倫理規範提出「與社會對話」以及「提供公正的建議，不濫用權威」二項要求，關於「與社會對話」部分，建議「科學者應積極參加與公民的對話及交流，以加強社會與科學界之間的相互了解。此外，為了解決社會的各種問題，實現福利，也應努力為政策制定者及決策者提供有效的政策形成之建議。」至於「提供公正的建議」部分，則是建議應扮演社會公正人士之角色：「科學家從事研究活動，旨在為公益之福祉作出貢獻，並在客觀的科學的根據上，提供公正的建議。在此過程中，要自覺意識到科學家之發言，對於公眾輿論及政策形成產生重大影響及責任，並不濫用權威。又應盡最大努力確保科學建議的品質，同時明確的說明科學知識的不確定性以及見解觀點的多樣性。」因此學者應注意避免不問是非善惡的偏頗立場問題。

³⁰ 參見Deutscher Hochschulverband (Fn. 20).

³¹ 有關市民不服從及抵抗權之問題探討，參見陳清秀（註21），頁325-345。

(六) 保持「獨立公正」

學術研究者負擔保持「獨立公正」(Unparteilichkeit)義務，不受任何指示拘束(weisungsfrei)。故學者如接受民間機構委託鑑定，提出學術鑑定意見書或發表文章時，即應事先審查其妥適性(確認其訴求有無合理性)，注意保持超然公正立場，以共同促進良善之社會發展，避免誤導社會發展方向。學術的論證判斷，應在對於反對論證進行評估後為之。在學術研究成果發表涉及重大政治或經濟後果影響時，可能遭受非法的影響干預，更應審慎為之³²。

此外，學術界在同一學科領域之「學者相互間」彼此如何良性互動問題，也涉及研究同道間之倫理問題，就此日本科學者之行動規範第10點規定：「科學者適當的批判其他人之研究成果同時，也應謙虛地傾聽對於自己之研究的批判，以誠實的態度交換意見。對於他人之智慧成果等業績成就，正當的評價，給予尊重名譽及智慧財產權。並積極參與科學界，特別是自己專業領域的科學者之間相互的評價。」因此應可避免研究同道間之惡意攻擊，或於論文著作審查時，避免「挾怨報復」之問題。

此外中對研究對象之標的，涉及參與計畫之人民或動物，也應注意其人格與人權問題，就此日本科學者之行動規範第9點規定：「科學者應尊重參與協助研究人員之人格與人權，並考慮其福利。對於動物等，應以誠懇的態度對待它。」可供參考。

三、學術倫理規範「法定原則」？

學術倫理規範作為學術界共同遵守之「行為準則」，自應讓全體學術工作人員於行為時可以預測知悉有無違反學術倫理，以及可能遭受之不利處分或處罰之法律效果為何，以免不教而誅，有違反現代法治國家法律秩序安定性以及信賴保護原則。故學術倫理規範

32 參見Deutscher Hochschulverband (Fn. 20).

如要作為違規處罰或不利處分之依據，則應符合「規範法定原則」，事先明確規定。

科技部對研究人員學術倫理規範（106年11月13日科部誠字第1060079934號函修正）第2點規定：「違反學術倫理的行為：研究上的不當行為包含範圍甚廣，本規範主要涵蓋核心的違反學術倫理行為，即造假、變造、抄襲、研究成果重複發表或未適當引註、以違法或不當手段影響論文審查、不當作者列名等。」對於違反學術倫理的行為，原則上採取「列舉規定」，符合處罰法定原則。

然而在科技部學術倫理案件處理及審議要點（科技部106年4月10日1060410科部綜字第1060022022A號令修正）第3點第8款規定：「(八) 其他違反學術倫理行為，經本部學術倫理審議會議決通過。」對於違反學術倫理行為，則採取「例示概括」規定，增列所謂「其他違反學術倫理行為」，似過於抽象概括，欠缺預測可能性，也與科技部對研究人員學術倫理規範第2點規定列舉行為類型矛盾，違反體系正義，而有違反法安定性原則之虞。且與其他進步國家立法例採取「低密度規範」之基本價值理念不合。因此，在解釋上所謂「其他違反學術倫理行為」，應限縮解釋，僅限於違反有關學術倫理情節重大，比較法定列舉規範之行為類型，有過之而無不及之「顯然不當行為」，本於「舉輕以明重」之法理，方始構成「其他違反學術倫理行為」。

四、違規處罰之謙抑原則

科技部對學術倫理的聲明第四點規定本部就違反學術倫理之認定標準是：「『蓄意且明顯違反學術社群共同接受的行為準則，並嚴重誤導本部評審對其研究成果之判斷，有影響資源分配公正與效率之虞者。』有些行為雖不可取（例如切香腸式的論文發表，將研究成果分為多篇發表，每篇只有些微新進展，以及論文異常引用），但非公權力處分之範疇。本部可以透過評審制度，讓這類行為無利

可圖，即可扭轉風氣。至於對研究結果的扭曲詮釋、草率、不夠嚴謹等行為，該受學術社群自律，但若無誤導評審之虞，則尚不需受本部處分。」對於違反學術倫理規範之行為處分（處罰），僅限於「故意」「嚴重的」重大違規行為，而不及於其他輕微不當行為，而保留給學術社群自律。符合行政處罰法上之謙抑原則，應可贊同。

陸、學術倫理規範之內容

一、研究行為應符合誠信原則：研究上的不當行為類型

科技部對研究人員學術倫理規範第2點規定研究上的不當行為，主要涵蓋核心的違反學術倫理行為，即造假、變造、抄襲、研究成果重複發表或未適當引註、以違法或不當手段影響論文審查、不當作者列名等。至於其不當行為之具體內涵，則有些不明確之處。

就此科技部學術倫理案件處理及審議要點第3點規定：「本要點所稱違反學術倫理，指研究人員有下列情形之一，致有嚴重影響本部審查判斷或資源分配公正之虞者：

- （一）造假：虛構不存在之申請資料、研究資料或研究成果。
- （二）變造：不實變更申請資料、研究資料或研究成果。
- （三）抄襲：援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當情節重大者，以抄襲論。
- （四）隱匿其部分內容為已發表之成果或著作。
- （五）未經註明而重複發表，致研究成果重複計算。
- （六）研究計畫或論文大幅引用自己已發表之著作，未適當引註。
- （七）以違法或不當手段影響論文審查。
- （八）其他違反學術倫理行為，經本部學術倫理審議會議決通

過。」

對於違反學術倫理行為，則有較為明確之規定，但採取「例示概括」規定。

又教育部於也106.5.31訂定發布「專科以上學校學術倫理案件處理原則」，以為處理違反學術倫理案件及協助專科以上學校建立學術自律機制。本原則適用於專科以上學校學生及教師之學術倫理案件（第2點）。其中第3點規定學生或教師之學術成果有下列情形之一者，違反學術倫理：

- （一）造假：虛構不存在之申請資料、研究資料或研究成果。
- （二）變造：不實變更申請資料、研究資料或研究成果。
- （三）抄襲：援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。
- （四）由他人代寫。
- （五）未經註明而重複出版公開發行。
- （六）大幅引用自己已發表之著作，未適當引註。
- （七）以翻譯代替論著，並未適當註明。
- （八）教師資格審查履歷表、合著人證明登載不實、代表作未確實填載為合著及繳交合著人證明。
- （九）送審人本人或經由他人有請託、關說、利誘、威脅或其他干擾審查人或審查程序之情事，或送審人以違法或不當手段影響論文之審查。
- （十）其他違反學術倫理行為。

以下就違反學術倫理之不當行為類型，分析如下：

（一）造假

造假指「虛構不存在之申請資料、研究資料或研究成果」。亦即捏造或虛構研究過程中不存在之研究資料、數據，或以不存在之

研究資料、數據，作成研究成果³³。

(二) 變造

指不實變更申請資料、研究資料或研究成果。亦即積極的不實變更或誇大，或消極的隱匿研究資料、研究數據或研究成果，例如塗改真實的實驗紀錄、變動或刪除研究資料、竄改或排除研究所得數據，致使研究無法正確反映於研究紀錄之行為³⁴。

(三) 抄襲

援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當情節重大者，以抄襲論³⁵。如有相當程度地引用他人著述卻未引註而足以誤導者，將被視為抄襲。如抄襲部分非著作中核心部分，例如背景介紹、一般性的研究方法敘述，或不足以對其原創性構成誤導，應依該領域之慣例判斷其嚴重性。又未遵守學術慣例或不嚴謹之引註，也許是撰寫者草率粗疏，其行為應受學術社群自律（或由科技部學術去函指正），雖不至於需受科技部處分，但應極力避免，並應習得正確學術慣例及引註方式（科技部對研究人員學術倫理規範第6點第1款及第2款）。

在此所謂抄襲，或稱剽竊，有認為是指「為研究目的，在研究過程中，抄襲、盜用他人之研究構想、過程、成果或文字，卻未妥善註明，使第三人無法分辨研究成果為何人所有，蓋研究結果不能贈與，並且應真實反映研究人員之研究貢獻，未妥善註明他人之貢獻或成果，將導致研究成果無法正確歸屬，且有害智慧財產權之保

33 行政院國家科學委員會學術倫理案件處理辦法草案（此為學者版之研究草案）第5條第1款及其立法說明，收於：湯德宗主持，「學術倫理規範之研究」，國科會委託研究（計畫編號：NSC 94-2420-H-001-022），頁14（2007年）。

34 行政院國家科學委員會學術倫理案件處理辦法草案第5條第2款及其立法說明。

35 科技部學術倫理案件處理及審議要點第3點第3款。專科以上學校學術倫理案件處理原則第3點第3款。

護。」又「註明出處不當，情節重大，以抄襲論」，此係「本於為真實反應研究貢獻之意旨，僅為舉證責任轉換之規定」。

又「以翻譯代替論著，並未適當註明。」亦構成違反學術倫理之類型（專科以上學校學術倫理案件處理原則第3點第7款），有將之歸類為廣義之抄襲之一種。因為在「未適當註明出處而以翻譯代替論著」之行為，由於「不適當的翻譯他人著作，只是文字上的更改，仍有剽竊他人研究構想、過程或成果之虞，無法正確反應研究價值或貢獻，至於何種程度始認為係不適當的以翻譯代替論著，致使無法真實評斷研究價值或貢獻，宜委請各學門就其學術意旨加以個別認定之」³⁶。

（四）研究成果重複發表或未適當引註

研究成果之發表，應本於誠信原則，「未經註明而重複出版公開發行」或「大幅引用自己已發表之著作，未適當引註。」可能引起他人誤認為其新創作或重複計算研究成果（研究成果灌水），因此，被認為違反誠信之學術倫理（專科以上學校學術倫理案件處理原則第3點第5點、第6點）。此一行為類型，應屬於後述「自我抄襲」以及「一稿二投」之問題。如果在申請計畫書內作為複數代表作或著作目錄，研究成果重複計算，使審查積分重複計算，致使審查補助人員無法公平公正之判斷，即屬於在研究計畫補助過程中違反學術倫理。至於何謂「重複」而影響審查之判斷，宜委請各學門就其學術意旨加以各別認定之³⁷。

³⁶ 行政院國家科學委員會學術倫理案件處理辦法草案第5條第3款之立法說明，湯德宗主持（註33），頁15。

³⁷ 行政院國家科學委員會學術倫理案件處理辦法草案第5條第5款及其立法說明，湯德宗主持（註33），頁16。

(五) 以違法或不手段影響論文審查

計畫補助之申請人如果以詐欺、脅迫、威脅、利誘、賄賂、或其他違法或不正當方法影響論文審查時，即構成違反學術倫理。亦即「送審人本人或經由他人有請託、關說、利誘、威脅或其他干擾審查人或審查程序之情事，或送審人以違法或不當手段影響論文之審查。」均屬不當行為（專科以上學校學術倫理案件處理原則第3點第9款）。

(六) 不當作者列名

不當作者列名，乃是就著作人姓名為不實之記載。包括著作由「由他人代寫」³⁸，冒稱自己研究成果之著作。著作人應為真實對於著作研究成果具有實質貢獻之人，有關著作人之列名，應能反映其貢獻成果，故如果著作人列名有「名實不符」之情形，亦即掛名著作人，並無實質貢獻，即無法反映其著作之貢獻，且有剽竊真實著作人之他人研究成果之情形。反之，如有遺漏真實著作人，則亦不能反應其貢獻成果，導致私相授受，基於學術成果不得贈與或私相授受之原則，上述情形，皆構成違反學術倫理之行為。

(七) 其他違反學術倫理之行為

1. 重複申請補助

未經註明而重複申請補助，亦屬於違反學術倫理行為之一種。亦即行政院國家科學委員會學術倫理案件處理辦法草案第5條第4款規定：「未經註明而以曾獲科技部（備註：以前為國科會）或其他機關、機構、團體補助之『相同內容』，重複向科技部申請補助者；或以向科技部或其他機關、機構、團體申請補助中之相同內容，重複向科技部申請補助者。」列為違反學術倫理之類型。

38 專科以上學校學術倫理案件處理原則第3點第4款。

在此其目的在「避免同一研究或學術成果，重複申請補助，導致國家研究經費被不適當之分配。至於何謂「重複」致國家研究經費被不適當之分配之虞，宜委請各學門就其學術意旨加以各別認定之。」³⁹

此一不當行為類型，因尚無共識，故並未納入現行科技部與教育部之倫理規範明文規定不當行為類型中，未來仍可繼續研究其必要性。但依據科技部學術倫理案件處理及審議要點第3點第8款規定：「其他違反學術倫理行為，經本部學術倫理審議會議決通過。」將來是否納入此一其他違反倫理行為，值得研究。

2. 隱匿研究經費來源或其他情事，而有損及研究人員獨立判斷之虞者？

行政院國家科學委員會學術倫理案件處理辦法草案第5條第7款規定：「隱匿研究經費來源或其他情事，而有損及研究人員獨立判斷之虞者」，列為違反學術倫理之類型。亦即學術研究應負有「揭露其經費來源之義務」，其立法理由認為「學術應具有中立性，不應為特定目的或特定結果所影響或限制，故關於此等具影響性之利益衝突情事，若加以隱匿，將無法發揮學術之價值。」

依此見解，可能影響研究中立性之研究成果之發表，應註明其研究經費來源，例如受政府主關機關委託研究案件，可能受到主管機關「政策上指示」拘束，無法獨立公正進行客觀研究，故於對外發表時，即應附帶「揭露註明」研究經費來源。

又如受民間機構委託，進行學術研究（例如提出專業鑑定意見），可能受到民間機構「委託意旨」之拘束，因此可能因為利益衝突而有偏頗之虞，則在研究結果，對外公開發表時，即應附帶

³⁹ 行政院國家科學委員會學術倫理案件處理辦法草案第5條第4款及其立法說明，湯德宗主持（註33），頁16。

「揭露註明」研究經費來源。

按學者進行學術研究時，不問其經費來源為何，是來自主管機關或來自民間機構，理論上均應秉持超然立場，以學術客觀公正態度，進行研究，其研究結果才能有利於國家社會未來之發展。故要求揭露註明經費來源，以使社會各界對於齊研究成果有適當之公評，固有其實益。然而更重要者，毋寧應要求學者不問其經費來源為何，均應秉持超然立場，以學術客觀公正態度，進行研究，確保研究成果之公正性以及可信賴性，才是終極理想目標。

上述揭露研究資金來源義務，因尚無共識，故並未納入現行科技部與教育部之倫理規範中，未來仍可繼續研究其必要性。

3. 申請或執行補助案件，違反法令經法院判決確定者

有關申請或執行科技部之補助案件，包括學術獎勵、專題研究計畫或其他補助，如有違違反法令經法院判決確定者，其嚴重性已經達到相當程度，故行政院國家科學委員會學術倫理案件處理辦法草案第5條第8款規定納入違反學術倫理規範之類型。在此似應限制於其違反法令與學術倫理有關事項，否則，如不涉及學術倫理事項，則屬於其他法規規範之範圍，基於「不當連結禁止原則」，不應納入學術倫理規範之範圍。此一不當行為類型，因尚無共識，故並未納入現行科技部與教育部之倫理規範中，未來仍可繼續研究其必要性。

二、研究資料或數據的蒐集與分析之倫理規範

科技部對研究人員學術倫理規範第2點規定：「研究人員應盡可能客觀地蒐集與分析研究資料或數據，不得捏造竄改，並避免對資料或數據作選擇性處理。如需處理原始數據，應詳實揭露所做之完整過程，以免誤導。研究人員應根據研究內容描述研究方法與結果，不做無根據且與事實不合的詮釋與推論。」對於研究資料或數

據的蒐集，要求應具有「完整性」（不作選擇性處理）以及「客觀真實性」，且其分析推論過程應具有「合理性」，不得違反論理法則與經驗法則。

因此，對研究結果的扭曲詮釋、草率、不夠嚴謹等行為，也違反學術倫理之要求，應「受學術社群自律」⁴⁰。

三、研究紀錄的完整保存之倫理規範

科技部對研究人員學術倫理規範第4點規定：「研究人員應當以能夠使他人驗證和重複其工作的方式，清楚、準確、客觀、完整記錄其研究方法與數據，並於相當期間內妥善保存原始資料。」

上述規範要求應妥善保存「原始資料」，並完整紀錄「其研究數據與方法」（Materialien und Methoden）利用之可能性。此一規範在自然科學實驗或經驗的社會科學研究，具有重要性。尤其在第三人質疑其研究結論之正確性或妥當性時，可以進行嗣後查證確認。最高法院97年度台上字第1671號民事判決即謂：「著作權人為證明著作權，應保留其著作之創作過程、發行及其他與權利有關事項之資料作為證明自身權利之方法，如日後發生著作權爭執時，俾提出相關資料由法院認定之。⁴¹」

然而在法學領域，上述倫理規範要求有其執行困難之處：

40 科技部對研究人員學術倫理規範第4點。

41 本件判決並表示：「所謂保留創作過程所需之一切文件，作為訴訟上之證據方法，例如美術著作創作過程中所繪製之各階段草圖。因此，著作權人之舉證責任，在訴訟上至少必須證明下列事項：（一）著作人身分，藉以證明該著作確係主張權利人所創作，此涉及著作人是否有創作能力、是否有充裕或合理而足以完成該著作之時間及支援人力、是否能提出創作過程文件等。（二）著作完成時間，以著作之起始點，決定法律適用準據，確定是否受著作權法保護。（三）係獨立創作，非抄襲，藉以審認著作人為創作時，未接觸參考他人先前之著作。」

(一) 研究數據資料之保存：僅適合於「法律實證主義」等之研究方法

有關研究數據（或資料）之保存：此一倫理規範可適用於需要「實證調查研究」、「實驗分析」，或「大數據統計分析」等學科領域，在法學領域，或許可以適用於採取「法律實證主義」、「法社會學」或「法政策實證分析」之研究方法，需要進行市場調查研究分析。至於採取概念法學、價值法學、自然法學、詮釋法學、比較法學、歷史法學或其他法學理論者之研究方法，基於事物本質之特殊性，則未必需要進行原始數據分析等研究方法（在一般人文學科領域，例如文學、哲學等學科領域，亦未必能夠適用），故此一倫理規範，通常情形，並不適合於法學研究領域。只有在採取「法律實證主義」等特殊之研究方法的情形，才有適用餘地。

又此一研究數據資料之保存，在法學領域，其成本效益為何，不無疑問。蓋法學研究之參考文獻資料，通常情形，多屬於國內外之書籍或已經發表於雜誌上之文章或網路上之裁判及或解釋令函資料庫，其搜集並無困難，但如要保存以及紀錄，則屬於耗費人力物力甚多之高成本之行為，實不符合成本效益。

(二) 研究方法之揭露的必要性？

此外，我國法學研究，與德國及日本法學研究類似，並不強制要求必須在每篇文章著作中，明白揭露表示其「研究方法」⁴²，此為國內法學界通行之研究習慣，亦係基於「研究方法多元化」以及「詮釋法學研究方法」流行，而欠缺特別表示研究方法之必要性。按「研究方法」的思維導向，固然有助於研究人員之系統化思考以及整體體系化思考的周延性，但研究者在法學領域，如採取「詮釋

⁴² 此或許因為文章刊登於雜誌上篇幅有限，不宜佔用太多篇幅描述之。但在碩士及博士論文中，通常會要求必須表示其「研究方法」。

學或概念法學」之研究方法，由於嚴格要求嚴謹的法律關係解析與邏輯演繹與歸納之推論，因此，實質上已經蘊含研究方法在其中，而通常未予明示其研究方法。

按研究內容如何呈現，屬於憲法保障研究方法與內容自由之範圍，故倫理規範要求應明白「記錄其研究方法」，在法學領域有無必要性，有無違反比例原則，過度干預學術研究自由，即有疑義。在此如果法學領域之「研究方法之表明」，作為道德性建議，類似行政指導性質，以提醒法學研究者應重視「法學研究方法」以及「法理學」，而非強制性之倫理規範要求，或許仍有其價值與必要性。

故上述規範，似非屬於一般通則性倫理規範，而屬於「特殊倫理規範」性質，或是「理工學科領域」或「經濟統計學科」或其他經驗課學之倫理規範性質。其如要納入一般普通法之「基本原則」規範，則應限制其適用要件與範圍，否則，應非妥適。

四、研究資料與結果的公開與共享

科技部對研究人員學術倫理規範第5點規定研究資料與結果的公開與共享：「研究人員在有機會確立其優先權後，應當儘速公開分享其研究資料與結果。用國家研究經費所蒐集之資料，應公開給學術社群使用。」

有關研究成果之公開，讓社會各界可以分享使用其研究成果，提升整體文化水準，對於學術進步作出貢獻，應是增進公共利益之行為。因此，倫理規範要求研究成果不能「獨享」（作為獨門武器），應當儘速「公開」分享其研究結果，具有正面意義。

然而，研究成果例如著作之公開發表，屬於著作權法上著作人格權之行使範圍，由於著作人對於其研究成果之著作，享有自主決定是否公開、何時公開（公開時機）以及如何公開（公開方法及場

所等)之「公開表示權」⁴³。在此由於研究成果是否成熟、可否合理完整使用、有無創作價值、公開是否損及自己聲譽、公共利益或第三人利益等情事，均屬於研究者必須納入考量之因素，因此研究成果「秘而不宣」⁴⁴，或僅能「藏諸名山」，或許有其不得已之苦衷或正當性。

上述倫理規範要求「研究結果公開分享」，強調研究成果之公益性以及研究成果之社會義務，值得肯定。其要求公開分享之前提要件：「在有機會確立其優先權後」，在保障其專利申請權（優先申請權）等智慧財產權（確保其優先權）⁴⁵之後，即應公開。其利益衡量標準，是否應導入著作權法上之公表權觀點，仍可再酌。

又研究資料（例如圖書文獻資料）之公開，似應有相關資訊公開規範，例如第三人欲從事相同或類似主題之研究時，可否向其借用閱覽影印複製資料檔案？有無涉及公務秘密或營業秘密或隱私權等問題，仍須注意遵守其他法令要求（例如個人資料保護法、政府資訊公開法、檔案法等）。

又如果其研究資料是經由科技部或其他政府部門補助經費取得，基於「公共資源共享原則」，應可要求其公開提供第三人參考。因此，如果其研究資料屬於「用國家研究經費所蒐集之資料」，則動用國家資源，其資料要求應公開給學術社群使用，實屬公平合理之要求。

43 著作權法第15條第1項規定：「著作人就其著作享有公開發表之權利。但公務員，依第十一條及第十二條規定為著作人，而著作財產權歸該公務員隸屬之法人享有者，不適用之。」

44 許多學者學術研討會上發表之報告經常註明：「本文只是初稿，禁止引用」，亦即僅供學術研討會討論之用，可能尚未十分完備，故仍不願意公開發表，而禁止引用。

45 專利法第31條第1項：「相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。」

但如果屬於其研究人員個人以出資等「有償方式」取得，則如要求其應「公開分享其研究資料」，是無償公開分享？或有償公開分享？不無疑義。既然有償取得，則基於「使用者負擔原則」與「受益負擔原則」，第三人仍應支付對價，以有償使用方式處理，較為公平合理。

上述資訊公開，仍應有相關配套措施，訂定相關公開要件、公開程序以及收費辦法等，以供遵循。且如涉及需共享資訊部分，是否應有統一保管資訊部門，以利資料之保存及執行，亦屬於落實執行公開應注意之事項。在此各個學校及其他學術研究機構應訂定有關配套規定⁴⁶。

五、他人之智慧財產權之保障

科技部對研究人員學術倫理規範第6點規定註明他人的貢獻，亦即「如引用他人資料或論點時，必須尊重智慧財產權，註明出處，避免誤導使人過度認定自己的創見或貢獻。」

在「同一成果如為多人共同研究且共同發表，當然可算做各人的研究成果。如為多人共同研究成果但分別發表（例如同樣調查數據，但以不同方法或角度分析），則應註明其他人的貢獻（例如註明調查數據的來源），如未註明則有誤導之嫌。」

又在「共同發表之論文、共同申請之研究計畫、整合型計畫總計畫與子計畫，皆可視為共同著作（全部或部分），對共同著作之引用不算抄襲。如依該領域慣例所指導學生論文由老師及學生共同發表，則指導老師可視為所指導學生論文之共同作者，但援用時應註明學生之貢獻。」

46 例如東吳大學在106年11月13日行政會議通過「東吳大學學術研究倫理規範」但其內容與科技部發布之倫理規範大同小異，並未有配套措施，以執行上述資訊公開事宜等。

(一) 獨立創作著作之意義

學術研究特別重視獨立創作價值。亦即其著作具有原創性。按所謂「著作，係指屬於文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作」（著作權法第3條第1項第1款規定參照）。所謂創作，即具「原創性」之人類精神上創作，包含「原始性」及「創作性」之概念。所謂原始性，係指著作人未抄襲他人著作，而獨立完成創作⁴⁷。創作性，則指創作至少具有少量創意，且足以表現作者之個性或獨特性⁴⁸。

按著作權法第10條之1明定：「依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。」著作權之保護僅限於表達，而不及於思想或概念本身。足見思想或概念在著作權法上並無排他性，倘著作人僅係接受他人思想或概念之激發，而本於自己之精神作用而為創作，仍為受著作權法保護之著作⁴⁹。

按著作乃著作人表達其思想、個性或感情之創作，故思想、概念與表達自屬關係密切，是著作權法以「思想與表達二分法」釐清著作權之保護界限。然如思想、概念僅有一種或極有限之表達方式，因其他著作人別無他種方式或僅得以該極有限之方式表達同一思想，倘容許前著作人就該種或極有限之表達方式享有著作權，而排除其他著作人之使用，無疑容任前著作人壟斷該思想、概念，而生獨占及排他效果，自非著作權之創設目的。因此，就此表達與思想、觀念不可劃分之合併情形，依「思想與表達合併原則」，該有

47 最高法院90年度台上字第2945號刑事判決。

48 最高法院99年度台上字第225號民事判決。

49 故「學生在校期間，如果教師僅給予觀念之指導，而由學生自己搜集資料，以個人之意見，重新詮釋相同想法或觀念，而以文字表達其內容，撰寫研究報告，則學生為該報告之著作人，應受著作權法之保護，享有、行使著作權」（最高法院99年度台上字第2109號民事判決）。

限之表達因與思想、概念合併而非著作權保護之標的，不受著作權法之保護⁵⁰。

又「著作人創作時，雖曾參考他人著作，然其創作後之著作與原著作在客觀上已可區別，非僅細微差別，且具原創性者，亦屬獨立著作。於後者，倘係將他人著作改作而為衍生著作，固有可能涉及改作權之侵害，但若該獨立著作已具有非原著內容之精神及表達，且與原著作無相同或實質相似之處，則該著作即與改作無涉，而為單純之獨立著作，要無改作權之侵害可言。」（最高法院106年度台上字第1635號民事判決）

故著作之「創作性」，並不達於前無古人之地步，僅依社會通念，該著作與前已存在之作品有可資區別的變化，足以表現著作人之個性為已足⁵¹。其創作內容縱與他人著作雷同或相似，仍不影響原創性之認定，同受著作權法之保障，與專利之新穎性要件有別⁵²。

（二）得合理引用他人著作

著作權法第65條第1項及第2項規定：「著作之合理使用，不構成著作財產權之侵害。著作之利用是否合於第四十四條至第六十三條所定之合理範圍或其他合理使用之情形，應審酌一切情狀，尤應注意下列事項，以為判斷之基準：一、利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的。二、著作之性質。三、所利用之質量及其在整個著作所占之比例。四、利用結果對著作潛在市場與現在價值之影響。」

50 最高法院97年度台上字第6410號刑事判決、智慧財產法院98年度民著上字第22號民事判決。

51 最高法院99年度台上字第225號民事判決、智慧財產法院103年度刑智上易字第33號刑事判決。

52 最高法院89年度台上字第2787號民事判決、智慧財產法院98年度民著訴字第8號民事判決。

有關在自己之著作上引用他人已經公開發表之著作，應表明「出處」作為合法容許要件。此一引用出處之目的，在於防止研究者不當篡奪原作者原有的構想與智慧財產，以保護具有學術原創性之原著作⁵³。有關引用之容許範圍，並非毫無限制，為保障先前著作權人之利益，應有一定限制，如果超過限制引用時，應取得著作權人之同意。在可以自由引用之範圍為何，不無疑義。就此日本著作權法第32條第1項規定：「其引用應符合公正之慣行，並應於報導、批評、研究及其他引用之目的上正當之範圍內為之。」

(三) 合理引用之要件

在引用他人著作時，應遵守何種標準方始不構成抄襲而違法侵害他人之著作權，就此問題，日本最高法院昭和55年3月28日判決認為著作權法上所稱「在正當範圍內引用」，必須具備下列三項標準：

(1) 明確識別標準：在引用他人著作之著作物表現形式上，其著作物可以明顯的與被引用之著作有所認識區別。

(2) 從屬性標準：上述二個著作物之間，具有主從關係，本著作（後一著作物）為主，而被引用之著作物為輔，亦即引用之他人著作，僅具有從屬關係。

(3) 其引用態樣方式，並未侵害被引用之著作物之著作人格權。

上述引用之主從關係之判斷，日本學者半田正夫教授認為並非單純以引用之份量決定，而應個別具體檢討引用部分佔「作品整體」之重要程度，當然份量多寡也是具有重要意義。在一般而言，

53 鍾芳樺，德國法學界之學術倫理規範，「法學界之學術倫理規範」研討會，東吳大學法學院基礎法研究中心、公法研究中心、科技暨智慧外產權法研究中心主辦，頁12（2018年10月4日）。

在學術研究或批判之引用，可以承認廣泛的著作物之引用，但像小說之類，則應認為僅能引用一小部分。又在短篇的短歌、詩詞、名言等短篇語言著作物、繪畫等美術著作物及攝影著作物等，在目的必要時，也可能全部引用⁵⁴。又對於他人之著作物，作為編輯的素材而採錄，則已經逾越正當引用之範圍，並不該當於引用⁵⁵；在此情形應徵得原作者之同意。

參考文獻引用的選擇，只能在科學適當的標準的基礎上進行。為了介紹公法科學的現狀，引用文章禁止對選擇決定採用非科學標準，例如採取「學術政治性」或個人性（如友誼，學術界的學會組織）的引用方式，導致建立「引用-卡特爾獨佔」（學術門閥）（同上原則第14點）。

考慮到適合於目的和目標群體的出版物的設計（例如，在報紙文章中），偏離上述學術上引用標準可能是合理的。然而，必須引用揭露承接他人思想之原則，仍有其適用（同上原則第15點）。

又在將他人之著作物內容濃縮而以摘要方式引用時，是否亦屬於上述合法引用之範圍，日本實務上東京地方法院平成10年10月30日判決採取肯定見解。但在長篇大作之情形，如果容許全文摘要引用，則是否可能發生主從關係逆轉，而損及著作權人之權益，故是否容許此種方式之引用，學者仍認為尚有疑義⁵⁶。

在語言著作，對於他人著作之「引用出處」方式，為符合上述「明確識別標準」，可以就所引用部分，採取引號「」方式表達，此適用於「全文引用」時可以適用之。但也可以按照著作物之種類、性質而有不同的引用方法，主要是必須可以識別自己及他人之部

54 半田正夫，著作權法概說，15版，頁173（2013年）。

55 齊藤博，著作權法，3版，頁242（2007年）。

56 半田正夫（註54），頁174。

分⁵⁷，通常並依據各該學科領域之交易習慣引用方式為之⁵⁸。在「摘要引用」之方式，只是摘錄濃縮其見解之精華，一般並不要求必須使用引號「」，而必須引註註明作者、出版雜誌或書籍以及出版年度（或包括月份），可以閱讀前人著作或查考其參考文獻。在此種摘要引用之情形，應注意避免斷章取義、扭曲原作者之意思，避免誤讀或曲解，尤其翻譯著作之引用，如果翻譯者翻譯不夠精準，即容易產生曲解之情況，而有必要查對原文確認之⁵⁹。

在此由於著作權僅保護其著作之「表達方式」，而不及於「思想、觀念或原理」，故在參考其他作者所發現創作之思想、觀念或原理（例如法律概念），雖然不在著作權法所要求之引用範圍。但基於學術倫理強調研究成果之創意及創作觀點，也應引用之，並註明出處，以尊重該作者之先前思想創意研究成果。亦即學術界一般相當重視哪一位學者首次提出哪些思想或觀念。

例如經濟學領域經常為推崇某位甲學者首創提出某一原理思想觀念，稱為「甲學者法則或公式」，以資紀念其學術貢獻。例如「華格納法則」（Wagner's law）是德國經濟學家阿道夫·華格納提出的理論（“The Law of Increasing State Activity”），認為政府支出會隨著產業工業化而成長⁶⁰。在法學領域則相對較少有此一作法，但亦有類此情況，特別提及某位法學者提倡某一法律觀點，此尤其在

57 齊藤博（註55），頁243。

58 德國著作權法第63條第2項。

59 張國清、俞珊，學術引用的倫理問題，中國社會科學評價，2016年2期，頁95（2016年）。

60 華格納法則，參考維基百科，<https://zh.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%8F%AF%E6%A0%BC%E7%B4%8D%E6%B3%95%E5%89%87&oldid=60458022>。依據華格納法則指出下列重點：「在進步社會中，政府活動的目的是滿足人民的經濟需求，政府為社會利益承擔新的職能，中央和地方政府的活動定期增加，政府職能和活動的擴大和加強導致公共支出的增加。」，<http://kalyan-city.blogspot.com/2011/02/wagner-law-of-increasing-state-activity.html>（最後瀏覽日：2018年8月24日）。

法理學領域較為常見。

如果因為並未參考該第三人之前人著作，而遺漏未予以引用，但因為「英雄所見略同」，也發現同一思想、觀念或原理，而未加以引用時，並不違反著作權法，蓋著作權法並未保障「思想、觀念或原理」之「優先權」(priority)⁶¹。在此也應不違反學術倫理，蓋其獨立研究結果，平行發現某一思想觀念，而提出發表研究成果，並未違反誠信原則。

(四) 合理引用範圍

按依法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現(著作權法第10條之1)。在電腦程式著作之情形，由於電腦程式著作係包括直接或間接使電腦硬體產生一定結果為目的，所組成指令組合之著作。該著作之最終目標或功能乃著作之思想，非屬著作權保護之範圍。本件原審以仲城軟體操作手冊部分，或非軟體操作手冊重要與精華之表達，或屬事實性描述，符合構想與表達合併原則；且該部分創造性不高，數量僅約15%，尚屬合理使用範圍，不生侵害上訴人著作權之問題。(最高法院106年度台上字第1726號民事判決)，也可認為引用比例佔15%，符合主從關係之標準，故屬於合法引用。

我國智慧財產法院亦有判決認為合理使用應注意質量比例：

61 齊藤博(註55)，頁245。日本大阪高等法院平成6年2月25日民事判決認為：「關於數學之著作物之著作權人，在其著作中所提示之為命題之解明過程以及其說明之目的所使用之方程式，不得受著作權法之保護。一般而言，關於科學之出版目的，一般性的傳達其所包含之實用知識，應給予其他學者對此有更加展開的機會，如果認為其展開侵害著作權時，勢必將無法達成上述目的。此種解明過程可認為是著作物之思想觀念本身，除命題之解明過程之表現形式可認為有創作性之情形，在此主張著作權法上之權利，另當別論外，其解明過程本身並不該當於著作權法上之著作物。」(日本裁判例情報，http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1)並不承認思想觀念之優先權。

「所利用之質量及其在整個著作所占之比例，除考慮量之利用外，亦應審究利用之質。著作常有其精華與核心部分，故利用他人著作時，倘為全部著作之精華或核心所在，較不適用合理使用。反之，利用他人著作屬不重要之部分，較易成立合理使用；或所利用之質量占著作之比例，甚為微少，亦屬在合理之範圍內。⁶²」

由於著作權與合理使用之規範目的，均在於鼓勵知識與資訊之傳遞、交流與共享，促使人類智識文化資產之永續性、豐盈化與優質化，故著作權法第65條第2項明文規定合理使用之判斷基準，重在各種利用情狀（使用者之使用目的及性質，是否有助於調和社會公共利益或國家文化發展）之實質判斷⁶³，而並非單純以商業營利與非商業營利利用之二分法進行判斷。

（五）日本文化界之倫理規範

日本社團法人日本文藝家協會，曾於2007年（平成19年）7月3日提出著作物引用之倫理規範⁶⁴，其要旨如下：「

一、引用應符合主從關係以及可以明確區別。

二、引用應限於已經公開發表之著作，如日記、書簡、草稿等未經公開發表之著作要引用時，應得作者之同意。

三、引用應符合公正之慣行：所謂慣行，乃是在世界上著作物

⁶² 智慧財產法院99年度民著訴字第36號民事判決。

⁶³ 最高法院94年度台上字第7127號刑事判決：「著作權法第65條第2項第1款所謂『利用之目的及性質，包括係為商業目的或非營利教育目的』，應以著作權法第一條所規定之立法精神解析其使用目的，而非單純二分為商業及非營利（或教育目的），以符合著作權之立法宗旨。申言之，如果使用者之使用目的及性質係有助於調和社會公共利益或國家文化發展，則即使其使用目的非屬於教育目的，亦應予以正面之評價；反之，若其使用目的及性質，對於社會公益或國家文化發展毫無助益，即使使用者並未以之作為營利之手段，亦因該重製行為並未有利於其他更重要之利益，以致於必須犧牲著作財產權人之利益去容許該重製行為，而應給予負面之評價。」

⁶⁴ 日本文藝家協會，文藝的著作物の引用についての見解，2007年7月3日，<http://www.bungeika.or.jp/pdf/inYOUKENKAI.pdf>（最後瀏覽日：2018年8月24日）。

之引用行為之實際情況，可認為在社會之觀感上屬於妥當者。例如：

1. 作為報導之材料，而為著作物之引用時，
2. 為展開自己之學說，對於自己學說為論證、補強之目的，而引用他人之著作。
3. 為評論他人之學說之目的，而引用他人之著作之情形。
4. 在小說之中，為說明、把握其時代情況之目的，而引用他人之詩歌等之情形。

四、所謂「引用之目的上正當之範圍」：在研究、評論、評傳、傳記之類，為說明著者之見解，於必要的範圍內，不受引用長度之限制。但僅單純將別人之文學作品依序排列而作者僅是寫了連接語句，加以串連而成之文章，並非正當範圍之引用，不得認為合法之引用。

五、有關出處之明示：出處之明示，應記載所引用之作品名稱以及著作者姓名。如僅記載本名以外之雅號，可能在許多情形，無法特定作者為何人，故宜記載筆名之全名。在短歌・俳句之情形，可以省略記載其收錄之書名。在小說、評論等之情形，如有作品之名稱，亦可省略記載「全集」、「短編集」、「選集」等名稱。

滿足上述要件下，如果在正當範圍內加以引用，並明確記載出處，則無庸徵得所引用之原作者之同意。」

六、自我抄襲的制約

科技部對研究人員學術倫理規範第7點規定自我抄襲的制約：「研究計畫或論文均不應抄襲自己已發表之著作。研究計畫中不應將已發表之成果當作將要進行之研究。論文中不應隱瞞自己曾發表之相似研究成果，而誤導審查人對其貢獻與創見之判斷。自我抄襲是否嚴重，應視抄襲內容是否為著作中創新核心部分，亦即是否有誤導誇大創新貢獻之嫌而定。此節亦有以下兩點補充：

(1) 某些著作應視為同一件(例如研討會論文或計畫成果報告於日後在期刊發表),不應視為抄襲。計畫、成果報告通常不被視為正式發表,亦無自我引註之需要。研討會報告如於該領域不被視為正式發表,亦無自我引註之必要。

(2) 同一研究成果以不同語文發表,依領域特性或可解釋為針對不同讀者群而寫,但後發表之論文應註明前文。如未註明前文,且均列於著作目錄,即顯易誤導為兩篇獨立之研究成果,使研究成果重複計算,應予避免,但此應屬學術自律範圍。」

「自我抄襲」(有稱為「自己剽竊」, self plagiarism)是指新的論文中,引用過去自己論文的一部分或摘要精華,作為新論文的一部分,尤其許多部分相同或雷同,有些是針對方法或實驗的描述,而進行投稿之行為。自我抄襲與「自我引用」(self citation)不同之處,在於自我引用會表明「引用」表明先前論文之「出處」,屬於合法行為,而自我抄襲則沒有引用出處,而將任何先前發表的文本,論文或研究結果用來作為「全新論文」顯現⁶⁵,亦即冒充是「新創作」的論文。因此認為在倫理道德上不甚妥當。

然而由於學術研究經常必須不斷創新,因此公開發表研究成果之論文文章後,經過不斷繼續研究,又有產生新的研究發現心得,必須加以增補(update),乃是常態現象,因此經常需要「大幅引用自己已發表之著作」,進行加工「文章增補再版」,類似於出版書籍經常必須與時俱進,搜集最新學說文獻及實務資料,以「更新增補再版」,如有適當引註,應無禁止必要,否則勢必嚴重妨害學術之發展。故承接過去研究成果,而有「適當引註」表達時,即應屬合法,並無不當行為。

65 Ben Mudrak, *Self-Plagiarism: How to Define It and Why You Should Avoid It*, AJE SCHOLAR, <https://www.aje.com/en/arc/self-plagiarism-how-to-define-it-and-why-to-avoid-it/> (last visited Nov. 25, 2018).

因此教育部之倫理規範僅禁止「大幅引用自己已發表之著作，未適當引註」，應較為合理之作法⁶⁶，也較能鼓勵研究發展。

科技部對於自我抄襲的規範，似乎過於嚴苛。其目的或許在於補助研究經費應能夠儘量「全部創新」，不宜有太多既成研究成果進行承接。然而此一限制規範是否過當，值得探討。其倫理規範「制約」之理由，似乎從「防弊觀點」出發（教育部上述倫理規範，比較從「興利觀點」出發），認為此類行為因此可能誤導審查人對其貢獻與創見之判斷，或在評估其學術貢獻時，以量多取勝（業績灌水），或在外部申請計畫補助經費時，獲得更多補助，而有不公平現象⁶⁷。

又基於學術研究對於社會之貢獻而言，人們期待新發表之文章，包含新的知識，並能夠增進對於世界之了解，如果未明白引用出處，表明已經公開的資訊，則似乎有冒充新創作嫌疑；而且有些書籍雜誌刊物，依據投稿出版之合約約定，對於先前論文享有著作出版權利，自我抄襲可能侵犯出版商之權益（publisher copyright）。有些學術性雜誌刊物在審稿時，也會導入例如 iThenticate® 之系統查證有無自我抄襲之情形，因此投稿者如有此類情況，勢必延後審查發表時程⁶⁸。

在此倫理規範如果限制自我抄襲，仍然承認有例外情形，包括

⁶⁶ 就此德國國家法教授協會（Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer）制定之「公法中良好學術應遵循之主要原則」也認為將自己以前已經發表之文章基本上無變更，亦未註明原始出處而加以出版，顯示以第一次出版方式呈現，屬於不良之學術實踐（第48點）。

⁶⁷ 山本順一，研究活動に関わる二重投稿・不正投稿について，桃山学院大学人間科学，45号，頁71-87（2014年），https://stars.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=329&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1（最後瀏覽日：2018年8月22日）；一般社團法人情報處理學會，二重投稿・剽竊・盗用に關するよくある質問。

⁶⁸ Mudrak, *supra* note 65.

在學術研討會議發表之後，可以發表在期刊論文。或在科技部研究計畫成果報告之後，計畫、成果報告通常不被視為正式發表，亦無自我引註之需要。研討會報告如於該領域不被視為正式發表，亦無自我引註之必要。以法學領域而言，一般在學術研討會報告，只是初稿性質，經常在論文報告人聆聽「與談評論」及各方意見後，還需要修正或補充，通常並不被視為正式發表，即無自我引註之必要，但有部分作法是註明原發表於某次學術研討會上。

又在不同語言發表的情形，由於讀者群有別，從學術對於社會需要貢獻角度觀察，應不視為自我抄襲。但在計算研究成果貢獻時，則不應重複計算。

德國法學院協會所公布「撰寫法學文章時應注意之學術誠實之建議」(Empfehlungen des Deutschen Juristen-Fakultätentages zur wissenschaftlichen Redlichkeit bei der Erstellung rechtswissenschaftlicher Texte)⁶⁹第8條基本規則解說中表示：「基本規則並不排除新作者以自己的名義，重新編寫著作書籍文本（例如：新版本）。但是，在這種情況下應該揭露訴諸另一位作者起草的早期案文的事實及程度，在此情形，提及相關的各該先前之書籍版本已經足夠。」因此，法學著作可以在新版時，由新作者在原著作內容之基礎上，接手重新編寫。

七、一稿多投的避免

科技部對研究人員學術倫理規範第8點規定一稿多投的避免：「一稿〈論文及計畫〉多投將造成審查資源的重複與浪費，應該避免。研究計畫亦應避免以相同內容重複申請補助。同一研究計畫若

⁶⁹ Heribert Hirte/Ulrich Noack, Empfehlungen des Deutschen Juristen-Fakultätentages zur wissenschaftlichen Redlichkeit bei der Erstellung rechtswissenschaftlicher Texte, online verfügbar unter <https://www.djft.de/wp-content/uploads/2019/03/Beschluss-II-92.-DJFT-Annex.pdf> (最後瀏覽日：2018年11月25日)。

同時申請不同經費，應於計畫中說明。如果均獲通過且補助內容重疊，應擇一執行。若計畫內容相關但有所區隔，應明確說明。」科技部對研究人員學術倫理規範其後於108年11月21日修正為：「同一研究計畫不得重複申請補助；論文一稿多投應遵守發表單位（期刊與會議等）之出版倫理規定：

（1）同一研究計畫不得同時重複向本部提出申請。以同一研究計畫向本部及其他機構申請補助時，應於計畫申請書內詳列申請本部及其他機構補助之項目及金額，同一項目及金額不得重複申請補助。

（2）論文是否被允許一稿多投，應遵守發表單位（期刊與會議等）之出版倫理相關規定。」

一稿多投，亦即二重投稿之判斷基準，在於是否明確具備「新穎性」，亦即第二次投稿有無原創性。如果第二次投稿內容與第一次投稿內容大同小異，欠缺原創性時，即可能構成重複投稿。其應予以避免之原因理由，有認為在於⁷⁰：

1. 重複投稿，由於欠缺提供新的知識給讀者，因此可能影響該刊登二次投稿文章之雜誌之信譽。

然而此一理由在第二次刊登之雜誌，事先知悉同意時，似無妨害其信譽問題。

2. 可能侵犯先行投稿刊登雜誌之獨佔出版權利問題。

此一問題，依我國著作權法第41條規定：「著作財產權人投稿於新聞紙、雜誌或授權公開播送著作人，除另有約定外，推定僅授與刊載或公開播送一次之權利，對著作財產權人之其他權利不生影響。」亦即出版刊登雜誌文章之出版社並無獨佔出版權利之問題。

⁷⁰ 論文の二重投稿について知っておくべきこと，<https://wordvice.jp/論文-二重投稿-理由/>（最後瀏覽日：2018年9月30日）。

3. 可能涉及耗費受理第二次投稿雜誌刊物之審查人力物力之經費問題。

倘若雜誌社事先知悉同意，或並無審稿制度（國內許多知名法學雜誌並無審稿制度），則此一問題亦不存在。

在學術研究領域，或許二重投稿之妥當性有爭議，但其合法性應無問題，從而有無必要納入倫理規範之管制範圍，以致限制學術言論自由與表現自由，即有商榷餘地。因此教育部發布「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第3點第5款僅規定「未經註明而重複出版公開發行」才違反學術倫理，與科技部之倫理規範不同，比較從普及教育文化之興利觀點出發，值得肯定。而科技部對研究人員學術倫理規範之也已經修正為是否被允許一稿多投，應遵守發表單位（期刊與會議等）之出版倫理相關規定。應屬妥適之作法。

此外，在不認同二次投稿之情形，一般也承認有下列例外情形⁷¹：

1. 不屬於正式研究活動之情形：

在其論文經第三者認為具有具有價值之學術資訊，為普及資訊之目的所為第二次發表，例如在學術專業雜誌上之文章，對於產業界人士而言並不熟悉，為能普及知識目的，而產業界雜誌轉載發表，不構成二重投稿，但在此情形，應得原先刊載雜誌之同意，以避免違反著作權法。

2. 雖然在相當狹隘的範圍內發表，其學術之價值並未廣為流傳，加以公開發表，可以促進學術之進步，不認為構成二重投稿。例如：

⁷¹ 參見山本順一（註67）。

(1) 就特定之研究成果，在學會發表摘要初稿等，嗣後可以具體詳細探討，完整的以論文格式發表於雜誌上。

(2) 在小規模之研討會或研究會發表，只有有興趣之少數聽眾參加，有關資料僅對於少數人散布，嗣後可以正式的論文格式發表於雜誌上。

(3) 並未出版公開發表之碩士論文，投稿在雜誌上，博士論文除了出版市售書籍外亦可同樣發表在雜誌上。

就此「二重投稿」因此二次出版之情形，國際醫療雜誌編輯委員會認為在其他期刊或在線上網路發表的材料之二次出版，可能是合理和有益的，特別是當其目的是在向盡可能廣泛的民眾傳播重要信息時（例如，政府機構和專業組織以相同或不同語言製作的指南）。如果滿足以下條件，出於各種其他原因的二次出版也可能是合理的⁷²：

1. 作者已獲得兩個期刊編輯的同意（與第二次出版物有關的編輯必須能夠有管道接觸第一次版本）。

2. 第一次出版物的優先權，受到編輯與作者協商的出版間隔的尊重。

3. 第二次出版的論文適用於不同的讀者群；在此或許縮寫版本就足夠。

4. 第二要版本忠實地反映了第一次版本的數據和解釋。

5. 第二次版本應告知讀者，同事和記錄機構，該論文已在其他地方全部或部分發布（例如附帶說明，「本文以『某一期刊標題中首次刊登的一項研究，標示完整的參考文獻資訊』之論文為基礎改作」——以及第二次版本主要參考引用先前論文）。

⁷² *Overlapping Publications*, THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF MEDICAL JOURNAL EDITORS (ICMJE), <http://www.icmje.org/recommendations/browse/publishing-and-editorial-issues/overlapping-publications.html> (last visited Aug. 22, 2018).

6. 第二次出版物的標題應表明它是主要出版物的第二次出版物(完整版或摘要簡略的再版或翻譯)。

八、著作物之作者

教育部倫理規範對於研究成果之著作物之作者列名，於本原則第4點規定：「對所發表著作具實質貢獻，始得列名為作者。學生學位論文之部分或全部為其他發表時，學生應為作者。所有作者應確認所發表論文之內容，並對其負責。著作或學位論文違反學術倫理經查證屬實時，相關人員應負下列責任：

(一) 列名作者應對所貢獻之部分，負全部責任。

(二) 列名作者其列名未符合國內外標準者，雖未涉及或認定其違反學術倫理，惟於因列名於發表著作而獲益時，應負擔相應責任。

(三) 重要作者兼學術行政主管、重要作者兼計畫主持人，對所發表著作，或指導教授對其指導學生所發表之學位論文，應負監督不周責任。」

雖然徵得著作人之同意(包括有償或無償)，亦不得以自己名義發表他人之著作(ghostwriting，鬼魂著作)⁷³。

科技部對研究人員之倫理規範第9點對於著作之作者，則有較為具體完整之規定，並與國際接軌。其要旨如下：

1. 共同作者應為對論文有相當程度的實質學術貢獻(如構思設計、數據收集及處理、數據分析及解釋、論文撰寫)始得列名。
2. 必須參與研究或對論文有實質貢獻：

⁷³ 德國國家法教授協會2012年10月3日制定之「公法中良好學術應遵循之主要原則」I. 2. 點。„Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer e.V., Leitsätze „Gute wissenschaftliche Praxis im Öffentlichen Recht““, <https://www.vdstrl.de/app/download/8996052397/Leits%C3%A4tze.pdf?t=1390477014> (最後瀏覽日：2019年9月21日)。

- a. 主題構思、理論推導、實驗設計（或執行），或資料蒐集分析與詮釋；
- b. 論文撰寫，或修改論文之重要內容；
- c. 同意論文的最終版本（需審閱論文初稿）；
- d. 同意研究中的所有論點，確保研究資料之正確性或完整性。

3. 單純技術性協助：

單純技術性協助人員，對於著作之創作並無實質貢獻，不應列名作者。但可以「列致謝欄」（acknowledge）表達，亦即其他貢獻人員，如提供技術諮詢、技術操作人員、模擬平台、資料庫等。

4. 不當列名：

包括受贈作者（gift author）、榮譽作者（honorary author）、掛名作者（guest author）、聲望作者（prestige author）、影子作者（ghost author）、強迫掛名（coercion authorship）、相互掛名（mutual support authorship），或僅提供研究經費、僅編修或校對論文、或為一般事務管理或行政支援人員等。

5. 共同作者應具體敘明自身貢獻，並同意排列順序後始得列名。

基於榮譽與共的原則，共同作者在合理範圍內應對論文內容負責，共同作者一旦在論文中列名，即須對其所貢獻之部分負責。但共同作者之列名原則、排列順序、責任歸屬等應依研究人員所屬專長領域之規範或學術慣例為準。

6. 責任歸屬：列名作者均應負相應責任，

- a. 第一作者（含共同第一作者）及通訊作者（含共同通訊作者）為主要貢獻者，應負擔全責（或相應責任）；

- b. 共同作者須對其所貢獻之部分負相應責任。

柒、學術倫理規範應朝向「興利」方向規範

日本學術倫理規範強調學術工作者之任務，應「貢獻於人類之健康與福祉、社會之安全與安寧、以及地球環境之持續性之責任。」亦即其社會責任：「科學者應積極參加與公民的對話及交流，以加強社會與科學界之間的相互了解。此外，為了解決社會的各種問題，實現福利，也應努力為政策制定者及決策者提供有效的政策形成之建議。」（同規範第11點）使學者在社會上積極作出貢獻，比較著重於「興利」部分。而在防弊部分，則強調「科學家從事研究活動，旨在為公益之福祉作出貢獻，並在客觀的科學的根據上，提供公正的建議。在此過程中，要自覺意識到科學家之發言，對於公眾輿論及政策形成產生重大影響及責任，並不濫用權威。又應盡最大努力確保科學建議的品質，同時明確的說明科學知識的不確定性以及見解觀點的多樣性。」（同規範第12點）

德國學術倫理規範強調學術研究，應重視「研究成果之後果評估」，以有利於社會之發展，同時應該「重質不重量」，研究成果之評估，應以「品質」優先。例如德國良善學術實踐建議6：「績效與評估標準」（Leistungs- und Bewertungskriterien），建議大學及研究機構應建立有關成績審查、學位授予、獎勵、招聘、任命及資源分配等之各項績效（成果）標準以及評價標準，其評價標準並以創意及品質，優先於數量之方式，規定之⁷⁴。並注意培養後起之秀人才⁷⁵，使學術可以永續發展。

⁷⁴ *Deutsche Forschungsgemeinschaft* (Fn. 9), S. 20.

⁷⁵ 德國良善學術實踐建議4：「照顧新進的學術工作者」（*Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses*），*Deutsche Forschungsgemeinschaft* (Fn. 9), S.18.

對於擔任評審委員可能引起之利益衝突情事時，應主動揭露，以便委託機關決定是否應要求迴避。而在出具學術專業鑑定意見書公開發表出版時，並應於註解中公開其與委託人間之關係，以確保其公正性。

例如德國大學協會建議學術研究，應該「透明化」(Transparenz)，如果不是國家資助研究，而是由第三人（例如民間機構）資助或委託研究，原則上除有特殊保密必要外，應予以公開該項資訊，以可信賴之方式執行研究計畫，以祛除公眾對於研究成果是否受到第三人資助影響之懷疑。而且所有雜誌期刊也應公開贊助主題研究之基礎給付關係⁷⁶。此部分值得我們借鏡參考。我國倫理規範則過度強調「防弊」之不當行為，對於學術研究如何能夠「福國利民」，以滿足人類社會生活需要，提升人類福祉，則有待加強。以上日本及德國之學術倫理規範，可以補充我國倫理規範之不足。展望未來，我國學術倫理規範，應朝向上述福國利民之「興利」方向規範。

捌、法學界之學術倫理規範之特殊性

一、法規範應「符合事理」以及作為「統一行為規範」之事物本質要求

法律規範是人類社會生活的「行為規範」，法律規定所使用之「法律概念」(concept; Begriff)用語之意義（例如權利能力、自然

⁷⁶ *Deutscher Hochschulverband* (Fn. 20). 雜誌期刊以及各學科領域之學會如果受委託研究某一專題領域問題，也應秉持公正態度，進行研討，並應避免以既定立場進行偏頗之論述探討。在研討會學者專家之邀請上，應避免有特定政黨色彩或意識型態立場之專家學者獨佔某一議題之學術分析，以致於容易喪失客觀公正性。

人、法人、債權、債務或契約、意思表示之法律概念)，乃是在指稱某一事物之概括的大概意義內涵，在形式論理學上也指稱對於個個事物依據抽象的加以把握其一般性質，並由內涵（意義內容）及外延（事物之集合）所構成⁷⁷。

在此法律上期盼能夠「統一解釋」法律之概念用語，以「統一法律見解」以及明確界定法律規定之「統一適用範圍」，俾能使全體人民共同遵守⁷⁸。其中也包括期盼法學界之學說見解，能夠獲得「符合事理法則」（自然法思想）之「共識通說」見解，以統一有關法規範之法律秩序，提高法規範之透明化與可預測性，以促進法律秩序之安定性，讓人民安居樂業。在「符合事理法則」之「共識通說」見解之要求下，學者間之研究內容，如果涉及思想觀念者，必然必須有「交集」以及「相互參考引用」之處，而不應論為「抄襲」，就此著作權法亦僅保護著作之表達（表現）方式，而不保護思想觀念。當然如果並非作者第一次創作之思想觀念，除非屬於一般基本觀念，否則為尊重先前原創者之創意思想或觀念，自應表明其出處。

尤其在 globalization 經濟活動底下，有關經貿法律秩序有朝向「全球統一」之趨勢，而建構國際共同適用之公約或條約，例如在國際租稅法領域，透過租稅條約或協定期盼統一兩國法律秩序，其有關協定使用之法律概念用語，也期盼能夠兩個締約國家甚至於全球各國統一解釋，以建立統合協調的國際稅法秩序，維持課稅平等原則以及競爭中立性原則⁷⁹，並避免重複課稅⁸⁰。有關法律問題之解析以

77 松村明，大辭林，第3版，有關「概念」之解釋，引自 <https://www.weblio.jp/content/概念>（最後瀏覽日：2019年9月21日）。

78 在國際稅法上，為統一租稅條約或協定所使用之法律概念之解釋適用範圍，OECD租稅協定範本注釋，提供各國執法時之解釋參考。國際稅法學說亦強調應統一法律概念之意義見解。

79 Joachim Lang, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, 20. Aufl., 2010, § 2 Rz. 45.

80 OECD租稅協定範本逐條註釋，也是期盼各國採取統一解釋之立場。

及法律關係（例如犯罪構成要件、課稅要件）之解明，也期盼能夠採取統一的法學研究方法論，以維持統一的法律秩序。

德國法教義學理論發展出「實務案例解析」方法，通常均有一系統化之分析模式（例如行政處分之合法性審查，行政訴訟之實體判決要件之審查等），使得法律問題之解決，容易獲得統一結果，從而提高法律秩序之透明性與可預測性⁸¹。因此，學者在研討法律問題時，經常需要參考許多先前學者之著作，並敘述相同或類似法律概念之觀念，有關法律問題之分析構造，如果採取相同的研究方法（例如詮釋學的研究方法），由於針對同一法律關係之解析，亦可能有大同小異之分析論述情況。故法學界之學術倫理規範應有上述特殊性之考量。

二、西方「法律繼受」必然需要繼受西方「法學思想觀念」

其次，我國繼受西方法律文化歷史較短，且因法律學術人才有限，法學研究水準相對不足，法律制度經常需要大量參考西方法律制度，而產生西方「法律移植與繼受」之情形，在詮釋相關法律條文之意義及其適用範圍時，必須大量借重外國法學說研究成果以及判例實務見解，導致大量繼受「外國法思想觀念」⁸²之情形，因此，參考外國判例學說，進行研究，乃是提升我國法律文化水準之必要不可或缺之途徑。此一作法，具有合理性與必要性，在尊重前人之智慧財產權之前提下，也應加以肯定。

⁸¹ 陳清秀（註21），頁269。

⁸² 所謂「思想」，係指在文學、藝術、社會科學、哲學等，各個領域之知識體系，及其根本之綜合的觀念體系（世界大百科事典，2版，關於思想之解釋，2005年）（轉引自<https://kotobank.jp/word/思想-73644>（最後瀏覽日：2020年11月12日））。亦有認為思想，指對於人生或社會之統一的想法或意見；而在哲學層面上，是指基於思考所獲得之體系性的、統一的意識內容（goo辭書，關於思想之解說，<https://dictionary.goo.ne.jp/jn/97175/meaning/m0u/>，最後瀏覽日：2019年9月21日）。

玖、結語

學術研究以追求「真善美」之知識，「通達事理」為目標，學術倫理規範作為學術界研究學問知識的「道德行為規範」，一方面應遵守法令規定，也應符合「誠實信用原則」，進行「公正的」學術研究，以提升人類福祉為目標。因此應注意其研究結果是否有利於人類社會（研究結果之效用評估）。在研究過程中，應尊重他人之研究成果，不可侵犯他人之「智慧財產權益」。同時研究成果應該儘量「公開」，以使社會大眾分享其成果利益。因此應鼓勵學術工作者公開發表其研究成果之著作。

有關研究成果應著重其「研究著作之品質」以及對於「學術理論之發展」與「人類生活需要及生活福祉之貢獻」，而不應過度採取「形式主義」，「以量取勝」或以「著作刊登形式」，作為學術成果之判斷基準，導致未能實質考量學者之真正學術貢獻。

參考文獻

1. 中文部分

Johann Gottlieb Fichte著，梁志學、沈真譯（2009），論學者的使命、人的使命，上海：商務印書館。[Fichte, Johann Gottlieb. 2008. *The Nature of the Scholar, the Vocation of Man, the Doctrine of Religion*. Buchanan: Boughton Press.]

法治斌、董保城（2014），憲法新論，6版，臺北：元照。

張國清、俞珊（2016），學術引用的倫理問題，中國社會科學評價，2016年2期，頁94-128。

陳淳文（2007），法國與瑞士學術倫理規範之研究，收於：湯德宗主持，「學術倫理規範之研究」，國科會委託研究（計畫編號：NSC 94-2420-H-001-022）。

陳清秀（2020），法理學，3版，臺北：元照。

湯德宗主持（2007），「學術倫理規範之研究」，國科會委託研究（計畫編號：NSC 94-2420-H-001-022）。

廖元豪（2007），美國學術倫理規範之研究，收於：湯德宗主持，「學術倫理規範之研究」，國科會委託研究（計畫編號：NSC 94-2420-H-001-022）。

鍾芳樺（2018），德國法學界之學術倫理規範，「法學界之學術倫理規範」研討會，東吳大學法學院基礎法研究中心、公法研究中心、科技暨智慧外產權法研究中心主辦，2018年10月4日。

2. 外文部分

(1) 日文

芦部信喜、高橋和之（2007），憲法，4版，東京：岩波書店。

齊藤博（2007），著作權法，3版，東京：有斐閣。

渋谷秀樹(2017), 憲法, 3版, 東京: 有斐閣。

日本学術会議(2013), 科学者の行動規範, 改正版, <http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-s168-1.pdf>。

半田正夫(2013), 著作権法概説, 15版, 東京: 法學書院株式會社。

長谷部恭男(2007), 憲法, 3版, 東京: 新世社。

松村明(2006), 大辭林, 3版, 東京: 三省堂。

山本順一(2014), 研究活動に関わる二重投稿・不正投稿について, 桃山学院大学人間科学, 45号, 頁71-87, https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20180228093317.pdf?id=ART0010423510。

(2) 西文

Deutsche Forschungsgemeinschaft (2013), Vorschläge zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis, Proposals for Safeguarding Good Scientific Practice, ergänzte Aufl., Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.

Deutscher Hochschulverband (2010), Wissenschaft und Ethik, <https://www.hochschulverband.de/779.html>.

Hirte, Heribert/Noack, Ulrich, Empfehlungen des Deutschen Juristen-Fakultätentages zur wissenschaftlichen Redlichkeit bei der Erstellung rechtswissenschaftlicher Texte, <https://www.djft.de/wp-content/uploads/2019/03/Beschluss-II-92.-DJFT-Annex.pdf>.

Mudrak, Ben. Self-Plagiarism: How to Define It and Why You Should Avoid It. In AJE Scholar, <https://www.aje.com/en/arc/self-plagiarism-how-to-define-it-and-why-to-avoid-it/>.

Tipke, Klaus/Lang, Joachim (2010), Steuerrecht, 20. Aufl., Köln: Otto Schmidt.